

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1554/2530

พนักงานอัยการ ศาลแขวงพระนครใต้

นายเล็ก เต็มดี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 390

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 21, มาตรา 43

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21 บัญญัติให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ขับรถด้วยอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและเข้าสี่แยกในขณะที่มีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถทางตรงในเส้นทางของจำเลยที่ 2 ผ่านไปได้ ส่วนจำเลยที่ 1 ขับรถเลี้ยวขวาฝ่าฝืนสัญญาณจราจรตัดหน้ารถของจำเลยที่ 2 จนเป็นเหตุให้ชนกันขึ้น ดังนี้ ถือว่าจำเลยที่ 1 ขับรถโดยประมาทฝ่ายเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองขับรถประมาท โดยจำเลยที่ 1 ขับรถเลี้ยวขวาที่สี่แยกตัดหน้ารถของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ขับรถด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้รถทั้งสองคันชนกันได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับอันตรายแก่กาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองต่างขับรถโดยประมาทลงโทษปรับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ได้ขับรถโดยสารประจำทางหมายเลขทะเบียน กท.10 - 2898 ไปตาม ถนนสีลมมุ่งหน้าจะไปทางปลายถนนสีลม เมื่อไปถึงสี่แยกถนนสีลมตัดกับถนนมหาราช - สุรศักดิ์รถโดยสารประจำทางที่จำเลยที่ 2 ขับไปนั้นได้ชนรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน พบ.70-0370 ที่กระบะซ้ายก่อนมาด้านหลัง ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับขึ้นสวน มา แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมหาราช รถทั้งสองคันชนกับบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุ ตาม แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข จ.3 เป็นเหตุให้รถทั้งสองคันได้รับความเสียหาย และนางสมดีผู้โดยสารมากับรถโดยสารประจำทางได้รับอันตรายแก่ กาย

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ได้ขับรถโดยประมาทตาม ฟ้องด้วยหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าขณะจำเลยที่ 2 ขับรถโดยสารประจำทางมาใกล้จะถึงสี่ แยก จำเลยที่ 2 ย่อมจะเห็นรถบรรทุกคันที่จำเลยที่ 1 ขับกำลังเลี้ยวขวาที่สี่แยกดัง กล่าวอยู่ก่อนแล้ว แม้จำเลยที่ 1 จะขับรถเลี้ยวขวาโดยฝ่าฝืนสัญญาณจราจรแต่เมื่อ จำเลยที่ 2 เห็นได้ในระยะห่างและมีรถเลี้ยวขวานำหน้ารถจำเลยที่ 1 อยู่หลายคัน จำเลยที่ 2 ควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น ไม่ใช่จำเลยที่ 2 จะถือว่า ตัวเองได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับผ่านสี่แยกไปได้แล้ว จะขับอย่างไรตามใจชอบโดย

ไม่ระมัดระวัง หากมีรถคันใดขับตัดหน้า จำเลยที่ 2 ควรจะลดความเร็วลงและเตรียมห้ามล้อเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดชนกันขึ้น แต่จำเลยที่ 2 ขับรถด้วยความเร็วสูง และไม่ได้ชะลอความเร็วของรถแต่อย่างใด จำเลยที่ 2 สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดชนกันดังกล่าวได้ตามวิสัยของผู้มีอาชีพขับรถโดยสารประจำทาง แต่จำเลยที่ 2 หาได้ทำเช่นนั้นไม่ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบขับรถโดยประมาท พิเคราะห์แล้วในปัญหาข้อนี้ข้อเท็จจริงได้ความตามแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุ เอกสารหมาย จ.3 และคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกพินิจ คำอิมพนักงานสอบสวนว่าตรงสี่แยกที่เกิดเหตุมีสัญญาณจราจร ขณะเกิดเหตุสัญญาณไฟจราจรใช้งานได้ ดังนั้นผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจร ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง ฯลฯ" และข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 2 ขับรถโดยสารประจำทางเข้าสี่แยกในอัตราความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะมีสัญญาณไฟจราจรสีเขียวให้รถทางตรงแล่นผ่านได้ ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายขับรถบรรทุกเลี้ยวขวาเข้าถนนมเหศักดิ์ ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรตัดหน้ารถจำเลยที่ 2 เหตุที่รถทั้งสองคันชนกันเพราะจำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกเลี้ยวขวาดัดหน้ารถจำเลยที่ 2 เช่นนี้ จำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้ขับรถโดยฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับรถโดยปฏิบัติตามสัญญาณจราจร ตามมาตรา 22(3) ซึ่งบัญญัติว่า "สัญญาณจราจรไฟสีเขียว ฯลฯ ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้ ฯลฯ" ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ 2 มีสิทธิขับรถโดยสารประจำทางผ่านสี่แยกที่เกิดเหตุไปได้โดยชอบ แต่ในขณะเดียวกันนั้นจำเลยที่ 1 ก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรโดยหยุดรอรอจนกว่าสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวจึงจะเลี้ยวขวาไปได้ ตามมาตรา 22(4) ซึ่งบัญญัติว่า "สัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยว ฯลฯ ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถ ฯลฯ ไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้" ด้วย หากจำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรโดยเคร่งครัดแล้ว รถทั้งสอง

กันจะไม่ชนกัน ส่วนที่โจทก์ฎีกาอีกประการหนึ่งว่าจำเลยที่ 2 ขับรถด้วยความเร็วสูง ไม่ชะลอความเร็วของรถแต่อย่างใดและเตรียมห้ามล้อเสียแต่เนิ่น ๆ นั้น ก็ปรากฏตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถมาตรา 67 บัญญัติว่า "ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง" และกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 1บัญญัติว่า "ในกรณีปกติ ให้กำหนดความเร็วสำหรับรถดังต่อไปนี้

(1) สำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร" แต่การที่จำเลยที่ 2 ขับรถโดยสารเข้าสี่แยกที่เกิดเหตุในอัตราความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังได้วินิจฉัยมาแล้วเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ลดความเร็วลงต่ำกว่าความเร็วในกรณีปกติ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) ข้อ 1(1) ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยเหตุผลดังได้วินิจฉัยมาแล้วจึงเห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 หาได้ขับรถตามใจชอบโดยไม่ระมัดระวังหรือขับรถด้วยความเร็วสูงไม่ลดความเร็วลง ดังที่โจทก์ฎีกาขึ้นมาไม่ จำเลยที่ 2 จึงมิได้ขับรถโดยประมาท

พิพากษายืน

(สินवल คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ